

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 4.

《 목 차 》

I. 감사실시 개요	1
II. 감사총평	2
III. 감사결과 처분요구 명세	3
1. 외국인 사업장가입자 자격 확인에 관한 사항(개선·시정)	3
2. 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금과오납 반환에 관한 사항(시정)	5
3. 미지급 급여에 관한 사항(시정)	7
4. 인정조사 사전모니터링에 관한 사항(통보)	9
5. 장애등록심사 직접진단 자문료 지급에 관한 사항(시정)	11
6. 활동능력판정 검증절차에 관한 사항(주의)	13

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○ 지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 3. 1. ~ 2017. 1. 31.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 3. 6.부터 3. 17.까지 10일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 복지업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
○○	○급	○○○	○ 급여업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 □□시를 관할 지역으로 하는 현원 55.5명의 지사로 2017. 1월말 현재 가입자 288천명과 연금수급자 57천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 1.15%, 지역 1.75%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 1.41%, 장애 1.64%, 유족 1.31%로 장애연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 수급권자 사망에 따른 미지급급여를 반환일시금으로 착오 지급하거나 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금 과오납 반환 청구안내 누락, 장애 등록심사 직접 진단 자문료를 착오 지급한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

개 선[참 고] · 시 정 요 구

【1】

제 목 외국인 사업장가입자 자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○실 · ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 국민연금법 제126조(외국인에 대한 적용) 및 같은 법 시행령 제111조(당연적용에서 제외되는 외국인) 등에 근거하여 매월 외국인 사업장가입자 자격확인 업무를 실시하고 있다.

△△팀-3162(2007.6.4.)호 “외국인 자격확인대상자(정기자료) 정리 방법 안내” 및 △△부-400(2013.3.26.)호 “외국인의 체류자격 관련 업무처리 기준 안내”에 따르면 지사는 매월 25일 이후 제공되는 ‘외국인 사업장가입자 자격확인 대상자 명부’를 확인하여 체류자격, 체류기간 등 외국인 등록 자료와 자격원부를 대조하고 당연적용 가입대상에서 제외되는 자는 그 다음 달 자격변동 마감일까지 가입자 자격을 정리하여야 한다. 특히, ‘체류기간 만료자 중 자격상실 시기 상이자’ 사유의 자격확인 대상자에 대해서는 체류자격 만료일 이전에 체류자격 연장 신청을 하였는지 ‘체류허가 신청확인서’를 제출 받아 확인하고, 체류기간 만료일 이전에 체류기간을 연장 신청한 경우에는 가입자격을 계속 인정하도록 규정하고 있다.

그런데 감사대상 기간 중 외국인 사업장가입자 가입이력의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○○ 등 ○명에 대하여 체류기간 만료일 이전에 ‘체류기간 연장

신청’을 한 외국인사업장가입자의 자격을 적정하게 확인 후 가입기간을 계속 인정해오고 있었으나, 이후 ‘체류기간 연장 불허결정’ 되었음에도 불구하고 확인대상자로 재표출 되지 않고 있다.

그 결과, 외국인 사업장가입자의 가입기간이 착오 관리되고 있는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 ‘체류기간 연장 신청’ 사유로 정상처리 된 외국인 자격확인 대상자가 체류기간 연장 허가를 받지 못할 경우에는 확인대상자로 재표출 될 수 있도록 명부 발취기준을 개선하시기 바랍니다.(개선)
- ② 이사장(○○지사장)은 외국인 사업장가입자 ○○○ 등 ○명의 체류기간 및 체류자격을 확인하여 업무처리 기준에 맞게 자격정리한 후 잘못 징수한 ○○○원을 환급하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

[2]

제 목 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수금과오납 반환에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 사회보험의 사각지대 해소를 위해 저임금 근로자에게 사회보험료를 지원하는 “두루누리” 사업을 수행하고 있다.

○○부-2595(2015.11.16.)호 “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의 사항 시달”과 △△부-98(2016.1.15.)호 “두루누리 연금보험료 지원 업무처리기준 (안) 및 개선사항 시달”에 따르면 연금보험료지원 공제잔액¹⁾ 및 환수금 과오납²⁾ 미반환건에 대하여 2015. 11. 30.까지 일제정리 하도록 하였으며, 공제잔액과 환수금 과오납의 경우 매월 정기안내문 명부에 구축(20일경)된 건에 대하여 익익월 15일까지 전수 청구안내 실시 후 해당결과를 반드시 평생고객상담 내역에 입력한 후 미반환건에 대해서는 월 1회 이상 청구안내를 실시하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 연금보험료 지원금 공제잔액 반환 실태를 확인한 결과, 2016. 6. 17. 연금보험료 지원 공제잔액이 발생한 ‘000(000-00-00000-0)’ 등 ○개 사업장에 대한 청구안내를 소홀히 하여 연금보험료지원금 공제잔액 ○○○원을 반환 처리 하지 않았다.

또한, 2016. 8. 31.에 연금보험료 지원금 환수금과오납이 발생한 ‘000(000-00-00000-0)’에 대한 청구안내를 ○○○○. ○. ○○.에 처음 실시하였지만 환수금 과오납금 ○○○원을 감사일 현재까지 반환하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ‘000’ 등 ○개 사업장의 공제잔액 ○○○원 및 환수금과오납 ○○○원을 반환하고,
- ② 공제잔액 및 환수금과오납 반환업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

1) 연금보험료지원금이 공제받는 원의 연금보험료 결정액보다 많은 경우 공제 후 잔여액(이하 공제잔액)이 발생하게 됨에 따라, 공제잔액을 해당 사업장 연금보험료에 충당 또는 반환처리 하여야 한다.
2) 연금보험료지원금 환수결정 및 수납후 이중납부(착오납부) 또는 환수결정내역 취소 등으로 환수금과오납이 발생하면 충당 또는 반환처리 하여야 한다.

시 정 요 구

【3】

제 목 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다. 다만, 가출·실종 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 사람에게는 지급하지 아니한다.

그런데 ○○지사는 가입자이었던 자 ○○○(000000-00000)이 급여지급 연령 도달일인 만61세(2015.7.10.) 이후 사망(2015.9.19.) 하였으므로 반환일시금 미지급 급여(지급사유발생일:2015.7.10.)를 지급하여야 하는데도, 가입자이었던 자의 사망으로 반환일시금(지급사유발생일:2015.9.19.)을 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ○○○의 사망으로 배우자(○○○)에게 착오 지급한 반환일시금 ○○○원을 회수하고,
- ② 반환일시금 미지급 급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○센터)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보[참 고]

【4】

제 목 인정조사 사전모니터링에 관한 사항

소관부서 ○○실 · ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은 법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

△△부-139(2015.2.13.)호 "인정조사 결과 사전 모니터링 운영기준 등 안내"에 따르면 지사는 사전 모니터링 대상자의 인정조사 결과에 대한 적정 여부를 확인하기 위해 1차 지사 확인 및 2차 본부 확인이 완료된 후에 수급자격심의위원회를 개최하여야 한다.

그런데 인정조사 사전모니터링 업무처리 절차의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 대상자 ○○○(000000-00000) 등 3명에 대하여 인정조사 사전모니터링을 실시하지 않고 수급자격심의위원회를 개최하였으며, ○○○(000000-00000) 등 ○명에 대하여는 2차 본부 확인이 완료되지 않았는데도 수급자격심의위원회를 개최하여 그 결과를 심의 전송한 것으로 확인되었다.

한편, 전국 지사의 사전모니터링 업무를 추가로 점검한 결과, 2016년 기준 전국 107개 지사에서 총 ○○○건의 인정조사 사전모니터링 업무를 수행하면서 ○개 지사, ○건이 사전모니터링을 수급자격심의위원회가 개최된 이후 수행하였으며, 특히 지사에서의 1차 확인지연(○%) 보다 본부에서 2차 확인지연(○%)이 높은 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 인정조사 사전모니터링 업무가 내실 있게 추진될 수 있도록 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

시 정 요 구

[5]

제 목 장애등록심사 직접진단 자문료 지급에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애등급심사규정」 제9조(심사실시)제4항에 의거 심사서류에 의한 정확한 장애상태의 심사가 어려운 경우 공단이 정한 장애진단기관 및 전문의로 하여금 직접진단을 실시하도록 하고 있다.

2015.11.9. 개정된 「장애심사자문 운영 및 자문수당 지급 지침」의 자문수당 지급기준에 의하면 공단은 직접진단을 실시한 경우 건당 ○○○원의 자문수당을 자문의사에게 지급하여야 하고, 직접진단 건은 아래 사례와 같이 좌·우, 팔·다리를 각각 별개의 장애부위로 산정하여 자문수당을 지급하여야 한다.

〈사 례〉

○ 사지(두 팔과 두 다리)의 관절장애를 직접진단한 경우

☞ 사지는 각각 별개 부위로 자문건수는 좌우 팔·다리 각 1건(총4건), 자문수당 0만원 지급

○ 뇌손상으로 인한 편마비(우측 팔·다리)가 있어 직접진단한 경우

☞ 팔·다리를 각각 별개 부위로 보아 자문건수는 2건(우측 팔·다리 각 1건), 자문수당 0만원 지급

그런데 지침 개정 이후의 직접진단 자문료 산정의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○지사는 직접진단 대상자 ○○○(000000-00000)의 좌·우측 다리에 대한 직접진단을 실시하면서 좌·우 각각으로 산정하여 ○○○원의 자문료를 지급하여야 하는데도 ○○○원을 지급하는 등 총 0건의 직접진단을 동일 건으로 산정하여 자문료를 지급하였다.

그 결과, 직접진단 자문료가 과소(○○○원) 지급되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 과소 지급된 직접진단 자문료(○○○원)를 추가 지급하고,
- ② 직접진단 자문료를 착오 지급한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 0급0	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 0급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 0급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 0급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 0급	○○○	관리소홀	
○○지사	사무직 0급	○○○	관리소홀	

주 의 요 구

[6]

제 목 활동능력판정 검증절차에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자)제4항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시」 제7조(근로능력평가)에 의거 의학적평가 및 활동능력평가를 통해 대상자의 근로능력을 평가하고 있다.

△△부-234(2013.7.19.)호 “근로능력평가 검증 강화 관련 전산개선 및 평가 수행시 유의사항 안내”에 따르면 공단은 활동능력평가 결과의 정확성·신뢰성 제고를 위해 오프라인으로 확인 가능한 검증 명부를 개발하는 등 활동능력평가에 대한 검증 절차를 강화하였고, 이에 따라 지사에서는 활동능력평가의 내실있는 검증을 위해 활동능력평가 실시자가 검증 절차에 참여하지 못하도록 하여야 한다.

그런데 감사 대상기간(“14.3.1.~17.1.31.”) 동안 활동능력평가 검증 절차의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○지사에서는 활동능력평가 검증을 실시하면서 검증 요청자가 직접 검증을 완료하는 등 총 ○건의 검증을 동일인이 완료한 것으로 확인되었다.

그 결과, 활동능력평가 결과의 객관성과 신뢰성의 저하를 초래할 여지를 남겼다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 향후 동일사례 방지를 위해 활동능력평가 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	